

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2674/2535

นาย เกตุ ดวงพิชัย  
นาย สม พร ประทีป แก้ว

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

จำเลยขับรถแข่งรถคันหน้าขึ้นไปทางขวามือล้ำเข้าไปแล่นในช่องทางเดินรถของรถที่จะแล่นสวนทางมา เมื่อมีรถแล่นสวนทางมาแทนที่จำเลยจะชะลอความเร็วของรถลงเพื่อให้รถคันหน้าแล่นล้ำหน้าไปก่อน แล้วจึงค่อยบังคับรถหลบรถที่สวนมาเข้าช่องทางเดินรถของจำเลยตามปกติทางด้านซ้ายมือ จำเลยกลับบังคับรถหลบไปยังขอบทางด้านขวาเป็นเหตุให้รถพุ่งชนกองหินข้างทางจนพลิกคว่ำ ทำให้โจทก์ซึ่งโดยสารรถมาบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาการขับรถของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นการขับรถด้วยความประมาทก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ เป็นการละเมิดต่อโจทก์ จึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยขับรถยนต์กระบะบรรทุกโดยมีโจทก์และบุคคลอื่นร่วมโดยสารมาด้วย เมื่อมีรถยนต์ตู้แล่นอยู่ข้างหน้า จำเลยขับรถด้วยความเร็วสูงพยายามจะแซงขึ้นหน้ารถคันดังกล่าวโดยประมาทขณะที่ขับแซงยังไม่พ้น รถยนต์ตู้ได้ขับล้ำเข้ามาในทางวิ่งแซงของรถยนต์คันที่จำเลยขับ จำเลยได้หักพวงมาลัยรถไปทางขวาเพื่อมิให้รถที่ขับไปกระแทกรถคันหน้าทำให้รถที่จำเลยขับ

เล่นขึ้นไหล่ถนนชนกองวัสดุแล้วรถพลิกคว่ำผู้โดยสารตาย 1 คนส่วนโจทก์ได้รับ  
อันตรายสาหัส การกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดต่อโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยใช้ค่า  
สินไหมทดแทนแก่โจทก์ 300,000 บาท

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์เป็นเงิน 300,000  
บาท

จำเลยอุทธรณ์

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 2 โจทก์ถึงแก่กรรมนางมูล ดวงพิชัย  
ทายาทของโจทก์ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์  
290,000 บาท

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อต่อไปมีว่าจำเลย  
กระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ จำเลยอ้างว่ารถยนต์ที่จำเลยขับเป็นรถเก่าทั้งบรรทุก  
คนถึง 20 คน มีน้ำหนักมากทำให้เล่นเร็วไม่ได้ เหตุที่รถยนต์ของจำเลยพลิกคว่ำ  
เพราะถูกรถยนต์คันอื่นกระแทกหน้ารถของจำเลยขณะจำเลยขับรถแซงขึ้นไป  
อุบัติเหตุครั้งนี้เป็นเหตุสุดวิสัยมิได้เกิดขึ้นเพราะความประมาทของจำเลย เห็นว่า  
พยานโจทก์และพยานจำเลยเบิกความต้องกันว่า ก่อนรถยนต์ของจำเลยจะพลิกคว่ำ  
จำเลยได้ขับแซงรถยนต์ชนิดรถยนต์ตู้คันหนึ่งที่เล่นนำอยู่ข้างหน้าแต่ยังแซงไม่พ้นก็  
เกิดเหตุขึ้น โจทก์เบิกความเป็นพยานไว้ด้วยว่าขณะจำเลยพยายามขับรถแซง

รถยนต์ตู้อยู่นั้น รถยนต์ตู้เปิดไฟสัญญาณห้ามแซงขณะเดียวกันมีรถยนต์แล่นสวนทางมาจําเลยบังคับรถหลบรถยนต์ที่แล่นสวนมาโดยหลบไปทางขวามือเป็นเหตุให้รถยนต์ที่จําเลยขับชนกองหินข้างทาง รถยนต์ของจําเลยจึงพลิกคว่ำ ที่จําเลยอ้างว่ารถยนต์จําเลยพลิกคว่ำเพราะถูกรถยนต์ตู้เบียดกระแทกไม่มีเหตุผลให้รับฟังเพราะรถยนต์ตู้แล่นอยู่ในช่องทางตามปกติ จําเลยขับรถแซงจะขึ้นหน้าถ้าทางเดินรถแคบจําเลยสามารถขับกินทางเข้าไปในทางเดินรถที่สวนมาได้ชั่วระยะหนึ่ง เมื่อแซงพ้นแล้วสามารถบังคับรถเข้าแล่นในทางเดินรถตามปกติได้ เมื่อรถยนต์ตู้และรถจําเลยต่างแล่นอยู่คนละช่องทางขณะมีการแซงกันและไม่ปรากฏว่าจําเลยกับผู้ขับรถยนต์ตู้มีสาเหตุไม่พอใจกันเนื่องจากการขับรดดังกล่าว จึงไม่มีเหตุผลอันใดที่รถยนต์ตู้จะต้องเข้าไปเบียดกระแทกรถจําเลย จนรถของจําเลยพุ่งไปยังไหล่ทางฝั่งตรงกันข้าม ข้ออ้างของจําเลยฟังไม่ขึ้น ตามพฤติการณ์มีเหตุผลให้น่าเชื่อว่า จําเลยขับรถแซงรถยนต์ตู้ขึ้นไปทางขวามือล้ำเข้าไปแล่นในช่องทางเดินรถของรถที่จะแล่นสวนทางมาขณะกำลังแซงขึ้นหน้ารถยนต์ตู้อยู่นั้นมีรถยนต์อื่นแล่นสวนทางมาแทนที่จําเลยจะชะลอความเร็วของรถลงเพื่อให้รถยนต์ตู้แล่นล้ำหน้าไปก่อนแล้วจําเลยค่อยบังคับรถหลบรถยนต์ที่สวนมาเข้าช่องเดินรถของจําเลยตามปกติทางด้านซ้ายมือจําเลยกลับบังคับรถของตนหลบรถยนต์ที่สวนทางมาไปยังขอบทางด้านขวามือซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ขับรถไม่ควรกระทำ เป็นเหตุให้รถยนต์ของจําเลยพุ่งชนกองหินข้างทางจนรถพลิกคว่ำอันเป็นลักษณะของการขับรดด้วยความประมาท จึงฟังได้ว่า จําเลยขับรดโดยประมาทก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ เป็นการละเมิดต่อโจทก์ซึ่งจําเลยต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์

ที่จําเลยฎีกาข้อสุดท้ายว่า จําเลยชดเชยเงินแก่โจทก์จำนวน10,000 บาทเป็นจำนวนที่พอสมควรแล้วนั้น เห็นว่าจําเลยยอมรับว่าได้ทำหนังสือตามเอกสารหมาย จ.5 มอบแก่โจทก์และข้อความตามเอกสารดังกล่าวระบุว่า จําเลยยอมรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจนโจทก์หายดีอย่างเดิม แต่สภาพการป่วยเจ็บของโจทก์ปรากฏตาม

ใบรับรองแพทย์เอกสารหมายเลข 4 ว่า กระดูกสันหลังคอหักไขสันหลังที่คอได้รับอันตรายรุนแรง มีอาการเป็นอัมพาตทั้งตัวไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในการดำรงชีวิตประจำวันได้ และหลังจากเกิดเหตุโจทก์มีชีวิตอยู่ต่อมาอีกประมาณ 9 เดือน ก็ถึงแก่ความตายปรากฏตามสำเนารณบัตรท้ายคำร้องของผู้รับมอบอำนาจที่ขอเข้าเป็นคู่ความแทนฉบับลงวันที่ 21 ธันวาคม 2531 นับว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมาก การที่โจทก์ขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวนเดียวเป็นเงิน 300,000 บาทและศาลอุทธรณ์ภาค 2 ให้จำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์เป็นเงิน 290,000 บาท นับว่าพอสมควรแก่พฤติการณ์แห่งรูปคดีแล้วศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ